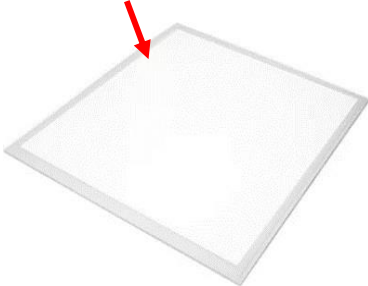
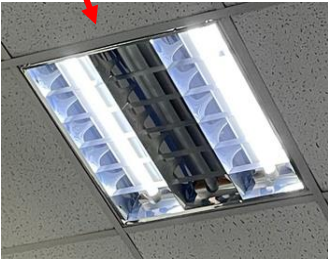


REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

I. Materia	PROVISION E INSTALACIÓN DE PANELES LED EMBUTIDOS 60x60 , Y RETIRO DE TUBOS LED DE ALTA EFICIENCIA, INSTALACION DE PLACAS CIELO AMERICANO PARA LA INSPECCION DEL TRABAJO ÑUBLE-CHILLAN.
II. Objetivo/justificación de la adquisición	La Dirección Regional del Trabajo Región del Ñuble requiere el reemplazo de TUBOS LED DE ALTA EFICIENCIA POR PANELES LED FOCO <u>EMBUTIDO</u> LUZ FRIA 600x600x10mm 40W/6000K, PANELES LED FOCO LUZ FRIA 60x60 40W/6000K, de BAJO CONSUMO (luz blanca) y el reemplazo (Instalación no provisión) de 10 PLACAS DE CIELO AMERICANO CONCORDE 603X603X12MM
III. Características del producto/Servicio “Mínimo Técnico”	Se requiere los siguientes productos: 1. Retiro de 10 Tubos Led de Alta Eficiencia y reemplazarlo por Paneles Led Foco Embutido (Provisión e Instalación) Luz Fria Blanca 60x60 de 40w_6000k, Bajo consumo “Tipo Megabright” (Calidad igual o superior) Retiro  Provisión e Instalación  2. Retiro de 10 Tubos Led de Alta Eficiencia y reemplazarlo por PLACAS DE CIELO AMERICANO CONCORDE 603X603X12MM Material: Fibra mineral Ancho: 603 Largo: 603 (sólo Instalación No provisión) Retiro  Instalación  3. Reemplazo de 6 Paneles Led (en mal estado) Foco Embutido (Provisión e Instalación) Luz Fria Blanca 60x60 de 40w_6000k, Bajo consumo Tener presente: Los tubos y paneles a reemplazar se encuentran en espacio interior de cielo americano, a una altura aproximada de 5 metros.

IV. Requisitos Admisibilidad (mínimo técnico)	El oferente deberá adjuntar cotización detallada de los productos/servicios, donde acredite el cumplimiento de la totalidad de los mínimos técnicos requeridos, adjuntando la siguiente documentación e información: - Oferta técnica detallada - Oferta Económica - Garantía de Los Productos - Plazo de Ejecución - Contar con certificación SEC (se debe adjuntar CERTIFICADO) En caso de no detallar su oferta, no considerar la totalidad de los productos/Servicios, o de no informar lo dispuesto en párrafos precedentes, la oferta no será considerada en proceso de selección.
V. Compra Sustentable	Se requiere paneles LED, por su alta eficiencia energética, larga vida útil (hasta 50.000 horas) y porque no contiene mercurio ni gases tóxicos, lo que facilita su reciclaje y reduce la huella de carbono.
VI. Contraparte técnica	El contacto para realizar consultas y detalles de la operación es el Inspector Jefe de la IPT Chillán (o quien la reemplace): Sr. Josè García Sandoval Fono: 9 9151 9788 Mail: jgarcia@dt.gob.cl
VII. Lugar y horario de entrega	Av. Libertad 878, Chillán Inspección Provincial del Trabajo Ñuble-Chillán Plazo de Entrega: 3 días hábiles
VIII. Presupuesto	El presupuesto disponible es de \$1.200.000.- IVA incluido
IX. Búsqueda Economía Circular	En conformidad con el artículo 28 del Decreto Supremo N°661, de 2024, que regula la consulta a la plataforma de economía circular, se señala que este servicio, por su naturaleza, no puede ser reutilizado ni compartido, toda vez que su diseño, uso o función específica impide su transferencia a otros organismos del Estado, por lo tanto, corresponde eximirse de dicha consulta y proceder conforme a la normativa vigente.”
X. Selección de la Oferta	La selección y adjudicación de la oferta se realizará considerando dos etapas: - En primer lugar, se verificará que las ofertas recibidas cumplan íntegramente con los requisitos señalados en el numeral III y IV del presente documento. Aquellas propuestas que no cumplan con estos requisitos serán excluidas del proceso de evaluación, siendo declaradas inadmisibles. - Posteriormente, entre las ofertas admisibles (es decir, aquellas que hayan cumplido con los requisitos establecidos en punto III y IV), se adjudicará la propuesta que presente el menor precio. Si la oferta más económica no cumple con la totalidad de los requisitos mínimos, se procederá a seleccionar la siguiente oferta económica que

	cumpla con la totalidad de los requisitos mínimos, y así sucesivamente. No obstante, lo anterior, si por necesidades del Servicio se determina no continuar con la adjudicación, la Compra Ágil podrá declararse desierta.								
XI. Criterios de desempate	En caso de producirse un empate en el precio entre dos o más ofertas admisibles, se aplicarán los siguientes criterios de desempate, en el orden que se indica: a) Ante la igualdad entre dos o más propuestas, se escogerá aquella propuesta acredite mayor garantía. b) En caso de mantenerse el empate, la adjudicación se resolverá a favor del proveedor que haya ingresado primero su oferta en el portal www.mercadopublico.cl, de acuerdo con el orden de ingreso consignado en el archivo Excel de Cotizaciones descargado desde dicho portal.								
XII. Formalización	El vínculo contractual entre la entidad compradora y el proveedor se entenderá perfeccionado a través de la emisión y aceptación de la respectiva orden de compra, a través del Sistema de Información. El oferente Seleccionado, tendrá un plazo de 2 días hábiles para la aceptación de la Orden de Compra en caso de no aceptar, se entenderá rechazada dentro de las 24 horas siguientes. La Institución podrá seleccionar la oferta del siguiente oferente que cumpla con los mínimos técnicos establecidos en las Especificaciones Técnicas.								
XIII. Multas	Los siguientes incumplimientos por parte de la empresa, sin que exista fuerza mayor calificada por la Dirección, facultará a ésta para la aplicación de las siguientes multas, las cuales no pueden exceder el 20% del valor total de la orden de compra en su conjunto, considerando el valor de la UF a la fecha del cobro de las multas. <table><tr><th>INCUMPLIMIENTO</th><th>MONTO MULTA</th></tr><tr><td>Retraso en la entrega de los productos</td><td>2% del valor total neto de la orden de compra por cada día de atraso</td></tr><tr><td>Si no cumple con la reposición del producto dentro del periodo de garantía, en un plazo de 5 días hábiles</td><td>5% por cada vez que no cumpla con la reposición del producto</td></tr><tr><td>Si el proveedor emite la respectiva factura anticipadamente, previo a la entrega de los productos y/o no avise anticipadamente de su emisión a la Contraparte Técnica.</td><td>5% del valor total de la orden de compra por cada evento.</td></tr></table> Detectada una situación que amerite la aplicación de una multa por parte de esta Dirección, se notificará por escrito esta decisión a la empresa indicando la causa y la multa a que da origen el incumplimiento. La empresa podrá reclamar de su aplicación a la Dirección del Trabajo dentro de los cinco días hábiles contados desde su notificación. La Dirección resolverá la reclamación presentada, acogiendo los fundamentos dados por la empresa o bien, la rechazará confirmando la multa respectiva, en cualquier caso, esto se hará a través de resolución fundada dictada por el Director del Servicio, notificada a la empresa y	INCUMPLIMIENTO	MONTO MULTA	Retraso en la entrega de los productos	2% del valor total neto de la orden de compra por cada día de atraso	Si no cumple con la reposición del producto dentro del periodo de garantía, en un plazo de 5 días hábiles	5% por cada vez que no cumpla con la reposición del producto	Si el proveedor emite la respectiva factura anticipadamente, previo a la entrega de los productos y/o no avise anticipadamente de su emisión a la Contraparte Técnica.	5% del valor total de la orden de compra por cada evento.
INCUMPLIMIENTO	MONTO MULTA								
Retraso en la entrega de los productos	2% del valor total neto de la orden de compra por cada día de atraso								
Si no cumple con la reposición del producto dentro del periodo de garantía, en un plazo de 5 días hábiles	5% por cada vez que no cumpla con la reposición del producto								
Si el proveedor emite la respectiva factura anticipadamente, previo a la entrega de los productos y/o no avise anticipadamente de su emisión a la Contraparte Técnica.	5% del valor total de la orden de compra por cada evento.								

	publicada en el Sistema de Información. En contra dicha resolución, procederán los recursos dispuestos en la ley N° 19.880. El monto de la multa será descontado del pago una vez transcurrido el plazo de impugnación de la resolución fundada que ordena la aplicación de las multas.
XIV. Forma de pago	Se realizará en un sólo pago, contra la entrega y recepción conforme de los productos requeridos, de lo que informará la contraparte técnica de la Dirección del Trabajo, correspondiente a la Jefatura de Finanzas o quien le subrogue, mediante la emisión de informe o certificado que dé cuenta del cumplimiento de los requisitos técnicos y oportunidad en la entrega al proveedor mediante correo electrónico, acción que lo habilita para emitir la factura correspondiente. La factura debe cumplir con los siguientes requisitos: 1. Orden de Compra en estado “Aceptada” 2. Señalar número de orden de compra en el campo 801 de la factura, y sin información adicional. 3. Glosa descriptiva del pago correspondiente. 4. Forma de pago Crédito. 5. Enviar en un plazo de 72 horas el documento XML de la factura respectiva al correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com. La ausencia de esta información en la factura configurará motivo de rechazo del documento. La Dirección del Trabajo podrá objetar o reclamar respecto al contenido de la factura, mediante los procedimientos señalados en el artículo 3° de la Ley N° 19.983, dentro de los 8 días corridos siguientes de la recepción del Documento Tributario, entendiéndose que después de ese plazo la factura se tendrá por irrevocablemente aceptada (Es responsabilidad del proveedor validar el estado de aceptación o reclamo de sus documentos). Los pagos se realizarán por parte de la Tesorería General de la República o por la Dirección del Trabajo, de corresponder, dentro del plazo de 30 días corridos contados desde que la factura sea recepcionada conforme por parte de la Dirección del Trabajo, y se cumplan los requisitos expuestos con anterioridad en la presente cláusula.
XV. Pacto de Integridad	El proveedor declara que, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo. Especialmente, el proveedor acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a los presentes Términos de Referencia, asumiendo expresamente los siguientes compromisos: 1. El proveedor se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta.

	2. El proveedor se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas. 3. El proveedor se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación que deba presentar para efectos del presente proceso, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 4. El proveedor se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso. 5. El proveedor manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en los presentes términos de referencia y sus documentos integrantes. 6. El proveedor se obliga y acepta asumir las consecuencias y sanciones previstas en estos términos de referencia, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma. 7. El proveedor reconoce y declara que la oferta presentada, es una propuesta seria, con información fidedigna y, en términos técnicos y económicos, ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas. 8. El proveedor se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y, cabalmente cumplidas, por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente contratación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes
--	---